



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 03/02/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:

PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico

in data 03/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5933/2024 depositato il 14/03/2024

proposto da

Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Cardito

elettivamente domiciliato presso Email_2

So.ge.r.t. Spa - 05491900634

Difeso da

Difensore_2 - CF_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 763 C.O.S.A.P. 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1962/2025 depositato il 03/02/2025

Richieste delle parti:

Nessuno è comparso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società la Ricorrente_1 S.r.l., come in atti rappresentata e difesa, presentava ricorso nei confronti del Comune di Cardito e della concessionaria Sogert s.p.a. avverso l'avviso di accertamento Imposta Comunale sulla Pubblicità - Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche n. 24/763 del 17 gennaio 2024, relativo a mezzi pubblicitari, anni 2018 e 2019, per euro 5.057,48,.

Eccepiva la carenza di legittimazione passiva, sostenendo che non era la diretta titolare dell'autorizzazione amministrativa, in quanto i cartelloni stradali usati per la pubblicità non erano di proprietà della stessa, ma di terzi soggetti. Depositava fatture con le quali aveva commissionato opere pubblicitarie alla Società_1 s.r.l., proprietaria dell'impianto pubblicitario, e pertanto legittimata passivamente per l'avviso di accertamento impugnato. Eccepiva inoltre il difetto di motivazione e la violazione di legge, in quanto la determinazione della tariffa era da ritenersi erronea, poiché avrebbe dovuto essere correlata al periodo di effettivo uso dei cartelloni pubblicitari. Chiedeva dichiararsi l'atto nullo con condanna alle spese a favore del procuratore anticipatario.

Si costituiva la Sogert che specificava, tra l'altro, che la Società_1 s.r.l. era titolare della conduzione degli impianti pubblicitari ai sensi dell'art.6 L. Dgs.507/93, secondo cui la tassa era a carico del soggetto che disponeva degli impianti e obbligato in solido era anche il soggetto che produceva e vendeva il servizio pubblicitario. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese a favore del procuratore antistatario.

Il Comune di Cardito non si costituiva.

Alla pubblica udienza del 3.02.2025 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art.6 D.Lgs. 507/93, obbligati al pagamento della tassa sono da considerarsi sia il soggetto che dispone degli impianti, sia il soggetto che produce e vende il servizio di pubblicità. Della questione si è anche occupata la Suprema Corte che, con sentenza n. 1916/2007 ed altre conformi, ha precisato che la disponibilità di un impianto pubblicitario, ottenuta mediante un contratto stipulato col proprietario di esso, pone la società intermediaria, al pari di detto proprietario, nella condizione di soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, secondo la richiamata disposizione dell'articolo 6 comma 1, che non fa differenze in ordine al titolo, che può derivare quindi anche da un contratto, da cui dipende tale disponibilità. Quanto all'eccezione di mancanza di motivazione dell'atto, il medesimo risulta correttamente motivato, in quanto contiene sia le ragioni giuridiche, quali leggi, regolamenti e riferimenti normativi in generale, che i presupposti di fatto della pretesa tributaria. Per

quanto riguarda il metodo di tariffazione del servizio, esso appare conforme alla legge, in quanto deriva dalla stessa normativa e da conseguenti atti amministrativi. In particolare, deve essere lo stesso soggetto titolare del servizio a presentare idonee dichiarazioni in relazione alla durata della pubblicità e all'estensione della superficie usata dei cartelloni. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, che nel caso in esame non risulta presentata, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. La Corte, in composizione monocratica, disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si quantificano in euro 500, oltre CPA e IVA, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Nominativo_1.